EPROC n. 5000943-12.2024.8.24.0077
SIG/MP n. 08.2024.00279843-5

TERMO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, por sua Promotora de Justiça signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no artigo 28-A do Código de Processo Penal, e observadas as disposições da Resolução do CNMP n. 181/2017 e do Ato n. 397/2018/PGJ, propõe o presente

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

ao investigado **RODRIGO RADOMINSKI MIGUEL**, brasileiro, solteiro, natural de Campo Mourão/PR, nascido em 19-4-1975, empresário, filho de Nilza Radominski Miguel, portador do RG n. 5.735.062-8 SSP/PR, inscrito sob o CPF n. 018.691.979-41, residente e domiciliado na Avenida Adolfo Konder, nº 1952, Apto. 304, centro, Município de Urubici; devidamente assistidos por sua Advogada Rode Amélia Martins (OAB/SC 12.735), em audiência extrajudicial virtual, por meio do Microsoft Teams, advertido de seus direitos constitucionais, observadas as disposições do artigo 28-A do Código de Processo Penal e o disposto no artigo 23 do Ato 397/2018/PGJ, com redação conferida pelo Ato n. 043/2020/PGJ, nos termos que seguem.

1 DO OBJETO

Cláusula 1ª: O presente acordo de não persecução penal tem por objeto as condutas tipificadas no **art. 38, por uma vez, e 38-A da Lei n. 9.605/98, por 3 (três) vezes, todos c/c artigo 53, inc. II, alínea 'c', da Lei n. 9.605/98**.

Isso porque, segundo consta do presente feito, no dia 27 de abril de 2023, por volta das 10h, durante fiscalização da Polícia Militar Ambiental, foi

constatado que na Localidade de Jararaca, s/n, zona rural, Município de Urubici, os investigados **Monte Verde Empreendimentos Spe Ltda**., **Rodrigo Radominski Miguel, Paraíso da Serra Terraplanagem Ltda, Edenilson Seman e Ederson Seman**, danificaram[1] floresta considerada de preservação permanente, pois, às margens de curso d´agua, mediante corte raso de árvores e raspagem do solo para abertura de estradas, atingindo as espécies de Branquilho, Guaramirim, Bracatinga, Xaxim, Pinheiro-Brasileiro, dentre outras, em uma área de 0,12 ha (zero vírgula doze hectare), do Bioma Mata Atlântica (Lei 11.428/2006 e Resolução 4/1994-CONAMA), sem a devida licença ambiental emitida pelo órgão competente, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes.

Nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução do fato anterior, os investigados **Monte Verde Empreendimentos Spe Ltda**., **Rodrigo Radominski Miguel, Paraíso da Serra Terraplanagem Ltda, Edenilson Seman e Ederson Seman**, **por 3 (três) vezes**, danificaram[2] vegetação secundária, em estágio médio de regeneração, mediante corte raso de árvores e raspagem do solo para abertura de estradas, atingindo as espécies de Branquilho, Guaramirim, Bracatinga, Xaxim e Pinheiro-Brasileiro, dentre outras, nas áreas 0,43ha (zero vírgula quarenta e três hectares), 0,65ha (zero vírgula sessenta e cinco hectares) e 0,06ha (zero vírgula zero seis hectares), totalizando 1,14ha (um vírgula quatorze hectares), inseridas no Bioma Mata Atlântica, objeto de especial preservação (Lei 11.428/2006 e Resolução 4/1994-CONAMA), sem a devida licença ambiental emitida pelo órgão competente, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes.

Registra-se que as espécies nativas Xaxim e Pinheiro-Brasileiro encontram-se na lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção (Portaria 443/2014-MMA).

2 DA CONFISSÃO

Cláusula 2ª: O presente acordo exige, como condição, a confissão formal e circunstanciada pelo **INVESTIGADO** da prática da infração penal, devidamente acompanhado de sua defensora, a ser colhida em mídia audiovisual,

[1] Conforme Auto de Infração Ambiental n. 10994-E (fls. 16-17);
[2] Conforme Autos de Infração Ambiental n. 10995-E (fls. 53-54), 11022-E (fls. 72-73) e 11023-E (fls. 97-98).

durante a audiência de propositura deste acordo.

3 DAS OBRIGAÇÕES DO INVESTIGADO

CONSIDERANDO a existência de tratativas para realização de acordo com a empresa Monte Verde e seus empresários em relação às ações civis públicas n. 5000053-73.2024.8.24.0077/SC (Renascer) e n. 5000056-28.2024.8.24.0077/SC (Vida Nova), que abarcará a integral recuperação dos danos ambientais praticados pelos investigados no local dos presentes fatos, cenário que dispensa a reparação dos danos para fins penais;

Cláusula 3ª: O **INVESTIGADO** obriga-se a:

3.1 PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de 1 (um) salário-mínimo, equivalente a quantia de R$ 1.621,00 (um mil, seiscentos e vinte e um reais), a ser pago à vista ou parcelado em até 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, valor a ser destinado ao Fundo de Melhoria da Polícia Militar Ambiental (Convênio n. 095/2024/MP-PMSC), cujo pagamento deverá ser realizado até o dia 10 de cada mês, mediante depósito bancário (com a identificação do depositante) diretamente na conta bancária hospedada no Banco do Brasil, Conta Convênio PMSC e Ministério Público, Banco n. 001, Agência n. 3582-3, Cc n. 800977-5, mediante comprovação nos autos da respectiva execução.

4 CUMPRIR, PELO PERÍODO DAS OBRIGAÇÕES ANTERIORES, AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

a) comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço, de número de telefone ou e-mail;

b) não ser preso ou processado pela prática de nova infração penal (crime ou contravenção); e

c) comprovar, nos prazos descritos na cláusula 3ª, o cumprimento das obrigações independentemente de notificação ou de aviso prévio, devendo, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo.

4 DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO

Cláusula 4ª: O descumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas na cláusula 3ª acarretará a imediata **RESCISÃO** do presente acordo, com o imediato prosseguimento do feito e o oferecimento de denúncia.

Parágrafo primeiro: A rescisão da presente pactuação na seara penal **não** macula a formação do título executivo judicial sobre a obrigação de reparação do dano ambiental, de modo que eventual revogação do presente ANPP, não incide sobre a composição civil dos danos, a ser cumprida na forma descrita no item 3.1 deste Termo.

Parágrafo segundo: Em caso de rescisão, poderá o Ministério Público utilizar o descumprimento como justificativa para o eventual não oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo na futura ação penal (artigo 28-A, §11, do Código de Processo Penal).

5 DAS CONSEQUÊNCIAS DO CUMPRIMENTO INTEGRAL

Cláusula 5ª: Cumprindo o **INVESTIGADO** integralmente o presente acordo, o Ministério Público promoverá o arquivamento da investigação, observadas as regras contidas no artigo 28-A do Código de Processo Penal, na Resolução n. 181/2017 do CNMP e no Ato n. 397/2018/PGJ, com a extinção da punibilidade do agente (artigo 28-A, §13, do Código de Processo Penal), ressalvadas eventuais responsabilidades administrativas e cíveis não albergadas pelo presente acordo e a superveniência de novas provas que possam enquadrar a conduta do **INVESTIGADO** em infração penal mais grave.

Parágrafo único: Frisa-se que a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do §2º do artigo 28-A do Código de Processo Penal, nos termos §12 do mesmo dispositivo legal.

6 DA PRESCRIÇÃO

Cláusula 6ª: Registra-se que, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição da pretensão punitiva estatal não corre enquanto não cumprido ou

não rescindido o presente acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 116, inciso IV, do Código Penal.

7 DA DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO:

Cláusula 7ª: Para fins do disposto no artigo 28-A, *caput* e parágrafos, do Código de Processo Penal, o INVESTIGADO, assistido por seu advogado(a), ACEITA o presente acordo de livre e espontânea vontade e, por estarem concordes, firmam as partes o presente instrumento.

Parágrafo único: Dispensaram-se as assinaturas em razão de a reunião ter sido realizada por videoconferência, sendo registrada em formato audiovisual.

8 DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO:

Cláusula 8ª: Para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Órgão Ministerial submeterá o presente acordo à apreciação judicial para o regular exame e homologação, devendo as partes comparecerem em audiência perante o(a) Juiz(a) para fins de homologação, nos termos do artigo 28-A, §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, do Código de Processo Penal.

9 DISPOSIÇÕES FINAIS:

Cláusula 9ª: Após a homologação judicial, o Ministério Público promoverá ação de execução do acordo, na forma do que estabelece o §6º do artigo 28-A do Código de Processo Penal (autos vinculados ao Juízo da Execução Penal), na qual serão executadas e cumpridas as condições do acordo de não persecução penal, permanecendo a suspensão do presente feito até o cumprimento das condições do acordo homologado nos autos a serem formados.

Urubici, <<Data ao finalizar>>.

[assinado digitalmente]
VANESSA RODRIGUES FERREIRA
Promotora de Justiça

RODRIGO RADOMINSKI MIGUEL

Investigado